

전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률
일부개정법률안
(김윤의원 대표발의)

의안 번호	17636
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 김 윤 · 박용갑 · 장종태
이용우 · 박민규 · 진성준
박지혜 · 박해철 · 박지원
김문수 · 김영배 · 이광희
송재봉 · 전종덕 의원
(14인)

제안이유 및 주요내용

정부가 2027학년도 의과대학 정원을 490명 증원하고 이후 5년간 연평균 668명 수준으로 단계적 확대를 추진하기로 하면서, 향후 전공의 수가 급격히 증가할 것이 예상되는바, 이를 뒷받침할 수련 인프라와 제도적 기반의 사전 정비 필요성이 증가하고 있음.

그러나 현행법은 주당 80시간까지 수련을 허용하고 있음에도 상당수 전공의가 과도한 장시간 근무와 연속 수련에 노출되어 있고 전공의가 학습자라기보다 병원 인력 부족을 메우는 수단으로 활용되는 구조가 지속되면서, 전공의의 건강권·수련권 침해와 환자 안전 저하 우려가 계속 제기되며 ‘수련의 질을 담보하는 구조적 개편’의 선행 요구가 커지고 있음.

이에 전공의의 건강권과 환자 안전을 보호하기 위하여 주당 수련시간 상한을 낮추고 연속수련 후 최소 휴식시간을 늘리며, 전공의 1인당 적정 환자 수 상한기준과 인력기준을 법률에 도입하고 예기치 못한 결원 발생 시 대체인력 배치를 의무화하여 전공의에게 과도한 업무를 집중시키는 구조를 바로잡으려 함. 또한, 이러한 기준 준수 여부를 수련환경평가 및 수련병원 지정에 반영하고, 지도전문의 제도와 협력수련체계·전임의 수련 지원을 강화함과 아울러 전공의 수련교육원을 설치하여 수련과정 개발·평가와 인력 교육·연수를 전담하게 함으로써 수련의 질을 체계적으로 관리·향상하고 필수·지역의료 수련기반을 확충하려는 것임(안 제7조의2, 제12조제5항, 제13조제2항제8호, 제13조의2제1항제3호, 제13조의3 및 제15조의2 신설 등).

전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률 일부개정법률안

전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항 본문 중 “80시간”을 “72시간”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “10시간”을 “11시간”으로 한다.

제7조의2를 다음과 같이 신설한다.

제7조의2(전공의 인력기준) ① 보건복지부장관은 「의료법」 제36조제5호에도 불구하고 수련병원등에서 전공의가 제7조에 따라 수련할 수 있도록 전공의 1인당 적정 환자 수의 상한기준(이하 “환자 수 상한기준”이라 한다)을 정하고 이와 다음 각 호의 사항을 고려한 전공의 인력기준(이하 “인력기준”이라 한다)을 정하여야 한다.

1. 전공의 담당 환자의 특성 및 중증도
 2. 수련병원등 및 수련전문과목의 종류별 특성
 3. 전공의의 수련단계별 수련 특성
 4. 그 밖에 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 수련병원등은 제1항에 따른 환자 수 상한기준과 인력기준을 준수하여야 한다.
- ③ 수련병원등은 인력기준을 준수하기 위하여 질병, 사고 등 예기치

못한 사정으로 근무를 할 수 없게 된 전공의를 대신하여 근무할 수 있는 대체인력을 배치하여야 한다.

④ 제1항에 따른 환자 수 상한기준 및 인력기준의 내용과 제3항에 따른 대체인력 배치의 범위·기준 등은 대통령령으로 정한다.

법률 제21267호 전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률 일부개정법률 제12조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 보건복지부장관은 예산의 범위에서 수련병원등의 지도전문의제도 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

법률 제21267호 전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률 일부개정법률 제13조제2항제8호를 제9호로 하고, 같은 항에 제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. 수련시간, 임신부 보호 등 이 법에서 정한 전공의의 근로기준을 대통령령으로 정하는 횟수 이상 위반한 경우

제13조의2제1항 각 호 외의 부분 후단 중 “한다”를 “하되, 제3호에 따른 신고가 거짓이나 그 밖의 부당한 방법으로 된 것으로 인정되는 경우에는 이동수련을 허용하지 아니할 수 있다”로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 수련병원등의 장이 이 법에 따른 위반행위를 한 사실을 신고한 전공의가 이동수련을 원하는 경우

제13조의3을 다음과 같이 신설한다.

제13조의3(협력수련체계) ① 보건복지부장관은 제13조에 따라 지정된

수련병원등 외에 「국립대학병원 설치법」에 따른 국립대학병원, 「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 지방의료원, 「의료법」 제3조제2항제1호에 따른 의원급 의료기관 등 인접한 지역에 소재한 의료기관이 협력하여 전공의를 수련할 수 있는 수련체계(이하 “협력수련체계”라 한다)를 구축·운영할 수 있다.

② 협력수련체계는 「필수의료 강화 지원 및 지역 간 의료격차 해소를 위한 특별법」 제10조에 따른 진료협력체계와 연계하여 운영하여야 한다.

③ 국가와 지방자치단체는 예산의 범위에서 협력수련체계에 참여한 의료기관에 대하여 전공의 수련에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

④ 협력수련체계의 구축·운영 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

법률 제21267호 전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률 일부개정법률 제14조제1항제1호부터 제5호까지를 각각 제2호부터 제6호까지로 하고, 같은 항에 제1호를 다음과 같이 신설한다.

1. 제7조의2에 따른 환자 수 상한기준 및 인력기준의 준수 여부 제15조제6항을 제7항으로 하고, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제7항(종전의 제6항) 중 “운영”을 “운영과 위원회 회의록 작성·보존 및 공개”로 한다.

⑥ 위원회는 회의의 일시, 장소, 발언 요지 및 결정사항 등이 기록

된 회의록을 작성·보존하고 이를 공개하여야 한다. 다만, 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있다고 인정되는 사항 등 보건복지부령으로 정하는 사항에 대해서는 위원회의 의결로 회의록의 전부 또는 일부를 공개하지 아니할 수 있다.

제15조의2를 다음과 같이 신설한다.

제15조의2(전공의 수련교육원) ① 보건복지부장관은 체계적이고 전문적인 전공의 수련을 위하여 보건복지부 소속으로 전공의 수련교육원(이하 “수련교육원”이라 한다)을 둘 수 있다.

② 수련교육원은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 전공의 수련과정의 개발 및 개선 연구
2. 전공의 수련기관 및 수련프로그램 평가·연구
3. 지도전문의 등 전공의 수련 관련 인력에 대한 교육·연수
4. 전공의 수련 관련 통계 분석
5. 그 밖에 전공의 수련의 질을 제고하기 위하여 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 사항

③ 수련교육원은 제2항의 업무를 수행함에 있어 독립성이 보장되어야 한다.

④ 보건복지부장관은 수련교육원의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 기관·단체를 수련교육원으로 지정하거나 관계 기관·단체에 수련교육원 업무의 전부 또는 일부를 위탁할 수 있다.

- ⑤ 보건복지부장관은 제3항에 따라 업무를 위탁받은 기관·단체에 그 업무 수행에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
- ⑥ 수련교육원의 조직·운영 및 지정, 업무의 위탁 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

부 칙

이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제7조(수련시간 등) ① 수련병원 등의 장은 전공의에게 4주의 기간(휴가·휴직 기간을 산입하지 아니한다)을 평균하여 1주일에 <u>80시간</u> 이내의 범위에서 보건복지부령으로 정하는 시간을 초과하여 수련하게 하여서는 아니 된다. 다만, 교육적 목적을 위하여 1주일에 8시간 연장이 가능하다.	제7조(수련시간 등) ① ----- ----- ----- ----- <u>--72시간--</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 수련병원등의 장은 전공의에게 대통령령으로 정하는 연속수련 후 최소 <u>10시간</u> 의 휴식 시간을 주어야 한다.	③ ----- ----- ----- <u>-----11시간-----</u> -----.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
<u><신 설></u>	<u>제7조의2(전공의 인력기준) ① 보건복지부장관은 「의료법」 제36조제5호에도 불구하고 수련병원등에서 전공의가 제7조에 따라 수련할 수 있도록 전공의 1인당 적정 환자 수의 상한기준(이하 “환자 수 상한기준”이</u>

라 한다)을 정하고 이와 다음 각 호의 사항을 고려한 전공의 인력기준(이하 “인력기준”이라 한다)을 정하여야 한다.

1. 전공의 담당 환자의 특성 및 중증도

2. 수련병원등 및 수련전문과목의 종류별 특성

3. 전공의의 수련단계별 수련 특성

4. 그 밖에 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 사항

② 수련병원등은 제1항에 따른 환자 수 상한기준과 인력기준을 준수하여야 한다.

③ 수련병원등은 인력기준을 준수하기 위하여 질병, 사고 등 예기치 못한 사정으로 근무를 할 수 없게 된 전공의를 대신하여 근무할 수 있는 대체인력을 배치하여야 한다.

④ 제1항에 따른 환자 수 상한 기준 및 인력기준의 내용과 제3항에 따른 대체인력 배치의 범위·기준 등은 대통령령으로 정한다.

법률 제21267호 전공의의
수련환경 개선 및 지위 향상을
위한 법률 일부개정법률
제12조(지도전문의의 지정) ① ~
④ (생략)
<신설>

법률 제21267호 전공의의
수련환경 개선 및 지위 향상을
위한 법률 일부개정법률
제13조(수련병원등 및 수련전문
과목의 지정) ① (생략)
② 보건복지부장관은 수련병원
등이 다음 각 호의 어느 하나
에 해당하는 경우 제1항에 따
른 수련병원등 또는 수련전문
과목의 지정을 취소할 수 있다.
1. ~ 7. (생략)
<신설>

8. (생략)

법률 제21267호 전공의의
수련환경 개선 및 지위 향상을
위한 법률 일부개정법률
제12조(지도전문의의 지정) ① ~
④ (현행과 같음)
⑤ 보건복지부장관은 예산의
범위에서 수련병원등의 지도전
문의제도 운영에 필요한 비용
의 전부 또는 일부를 지원할
수 있다.

법률 제21267호 전공의의
수련환경 개선 및 지위 향상을
위한 법률 일부개정법률
제13조(수련병원등 및 수련전문
과목의 지정) ① (현행과 같음)
② -----

-----.
1. ~ 7. (현행과 같음)
8. 수련시간, 임산부 보호 등
이 법에서 정한 전공의의 근
로기준을 대통령령으로 정하
는 횟수 이상 위반한 경우
9. (현행 제8호와 같음)

③ (생 략)

제13조의2(이동수련 조치) ① 보건복지부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 해당 수련병원등의 장으로 하여금 소속 전공의가 다른 수련병원등으로 소속을 옮겨 수련(이하 “이동수련”이라 한다)을 받는 데 필요한 조치를 하도록 명할 수 있다. 이 경우 수련병원등의 장은 그 명령에 따라야 한다.

1. 2. (생 략)

<신 설>

② · ③ (생 략)

<신 설>

③ (현행과 같음)

제13조의2(이동수련 조치) ① -----

-----하되, 제3호에
따른 신고가 거짓이나 그 밖의
부당한 방법으로 된 것으로 인
정되는 경우에는 이동수련을
허용하지 아니할 수 있다.

1. 2. (현행과 같음)

3. 수련병원등의 장이 이 법에
따른 위반행위를 한 사실을
신고한 전공의가 이동수련을
원하는 경우

② · ③ (현행과 같음)

제13조의3(협력수련체계) ① 보건
복지부장관은 제13조에 따라
지정된 수련병원등 외에 「국
립대학병원 설치법」에 따른

법률 제21267호 전공의의
수련환경 개선 및 지위 향상을
위한 법률 일부개정법률

국립대학병원, 「지방의료원의
설립 및 운영에 관한 법률」에
따른 지방의료원, 「의료법」
제3조제2항제1호에 따른 의원
급 의료기관 등 인접한 지역에
소재한 의료기관이 협력하여
전공의를 수련할 수 있는 수련
체계(이하 “협력수련체계”라 한
다)를 구축·운영할 수 있다.

② 협력수련체계는 「필수의료
강화 지원 및 지역 간 의료격
차 해소를 위한 특별법」 제10
조에 따른 진료협력체계와 연
계하여 운영하여야 한다.

③ 국가와 지방자치단체는 예
산의 범위에서 협력수련체계에
참여한 의료기관에 대하여 전
공의 수련에 필요한 비용의 전
부 또는 일부를 지원할 수 있
다.

④ 협력수련체계의 구축·운영
등에 필요한 사항은 보건복지
부령으로 정한다.

법률 제21267호 전공의의
수련환경 개선 및 지위 향상을
위한 법률 일부개정법률

제14조(수련환경평가) ① 보건복지부장관은 매년 수련병원등별로 다음 각 호의 사항에 대한 평가(이하 “수련환경평가”라 한다)를 실시하여야 한다.

<신 설>

1. ~ 5. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제15조(수련환경평가위원회) ① ~ ⑤ (생략)

<신 설>

⑥ 위원회 및 분과위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은

제14조(수련환경평가) ① -----

-----.

1. 제7조의2에 따른 환자 수 상
한기준 및 인력기준의 준수
여부

2. ~ 6. (현행 제1호부터 제5
호까지와 같음)

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제15조(수련환경평가위원회) ① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 위원회는 회의의 일시, 장
소, 발언 요지 및 결정사항 등
이 기록된 회의록을 작성·보
존하고 이를 공개하여야 한다.
다만, 개인의 사생활을 현저히
침해할 우려가 있다고 인정되
는 사항 등 보건복지부령으로
정하는 사항에 대해서는 위원
회의 의결로 회의록의 전부 또
는 일부를 공개하지 아니할 수
있다.

⑦ -----
---운영과 위원회 회의록 작성

대통령령으로 정한다.

<신 설>

· 보존 및 공개-----
-----.

제15조의2(전공의 수련교육원) ①

보건복지부장관은 체계적이고 전문적인 전공의 수련을 위하여 보건복지부 소속으로 전공의 수련교육원(이하 “수련교육원”이라 한다)을 둘 수 있다.

② 수련교육원은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 전공의 수련과정의 개발 및 개선 연구
2. 전공의 수련기관 및 수련프로그램 평가·연구
3. 지도전문의 등 전공의 수련 관련 인력에 대한 교육·연수
4. 전공의 수련 관련 통계 분석
5. 그 밖에 전공의 수련의 질을 제고하기 위하여 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 사항

③ 수련교육원은 제2항의 업무를 수행함에 있어 독립성이 보장되어야 한다.

④ 보건복지부장관은 수련교육원의 업무를 효율적으로 수행

하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 기관·단체를 수련교육원으로 지정하거나 관계 기관·단체에 수련교육원 업무의 전부 또는 일부를 위탁할 수 있다.

⑤ 보건복지부장관은 제3항에 따라 업무를 위탁받은 기관·단체에 그 업무 수행에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

⑥ 수련교육원의 조직·운영 및 지정, 업무의 위탁 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.